

0001347-27.2017.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE LUIZ MARCONDES PONTES

Comarca: Capivari

Foro: Foro de Capivari

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jose Augusto Silva Borges

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ MARCONDES PONTES

Vistos.

JOSÉ AUGUSTO SILVA BORGES foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo pela prática do(s) crime(s) previsto(s) no(s) art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Capivari

Foro de Capivari

2ª Vara

Rua Dr. João Adolfo Stein, 171, Capivari - SP - cep 13360-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0001347-27.2017.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001347-27.2017.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jose Augusto Silva Borges

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ MARCONDES PONTES

Vistos.

JOSÉ AUGUSTO SILVA BORGES foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo pela prática do(s) crime(s) previsto(s) no(s) art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), porque, segundo narrou a denúncia, o réu, no dia 06 de novembro de 2017, por volta das 10h40min, na Rua João Moreto, Capivari, trouxe consigo, para fins de comercialização, drogas, consistentes em 138 eppendorfs, contendo cocaína, com peso de 23,7 g. e 67 invólucros contendo pedras de crack, com peso de 12,18 g., o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal

e regulamentar.

A denúncia foi oferecida em 07/12/2017 (fls. 81/82) e recebida em 26/02/2018 (fls. 122).

O réu foi regularmente notificado e apresentou sua resposta à acusação às fls. 119/120.

Laudo pericial às fls. 124/129.

Folha de antecedentes às fls. 136/137, tratando-se de réu primário, sem antecedentes.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu. Em continuação, foi ouvida outra testemunha.

Em seguida, as partes se manifestaram, oralmente, em alegações finais.

É o relatório. Passo a fundamentar.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não havendo quaisquer preliminares alegadas pela Defesa ou pelo Ministério Público, passo, pois, a conhecer diretamente do mérito.

A denúncia é procedente.

A materialidade se encontra devidamente comprovada nos autos, conforme o auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, auto de constatação de fls. 13 e laudo pericial de fls. 124/129, confirmando a apreensão das drogas, bem como a sua quantidade e natureza, conforme descrito na denúncia.

A autoria também restou devidamente comprovada nos autos.

Ouvida em juízo, a testemunha Arivaldo, policial militar, narrou, em breve síntese, que se encontrava em patrulhamento de rotina; que, ao adentrar na via referida na denúncia avistou o réu, o qual portava uma sacola plástica; que o réu tentou empreender fuga mais foi imediatamente detido; que o réu dispensou uma sacola plástica branca, atrás de um banco, em cujo interior foram encontradas as drogas; que a rua em questão é conhecida como ponto de venda de drogas, tendo movimentação quase que exclusiva de usuários e traficantes; que a conduta adotada pelo réu era típica de tráfico.

Ouvida em juízo, a testemunha Paulo narrou, em breve síntese, que conhece o réu das redondezas e que viu a ação policial que culminou na prisão do réu; que reside nas proximidades do local da prisão e estava passando de moto no dia; que o réu estava lá porque possui amigos perto do local em que ele foi preso; que as drogas foram encontradas em um banco; que nem o depoente e o réu não usam drogas; que é pessoa bem próxima do réu, tendo com ele amizade e que não sabe do envolvimento do réu com drogas; que o réu, quando o depoente chegou ao local, já estava sendo abordado pelos policiais.

Ouvido em juízo como testemunha, o PM Osmar narrou, em breve síntese, que se encontra lotado, atualmente, em Ribeirão Preto; que o fato ocorreu faz muito tempo e que não se recorda; que o local descrito na denúncia é um ponto fortíssimo de tráfico de drogas; que não se recorda do réu; que tem lembrança do ocorrido; que havia designações do próprio comando de realizar patrulhamento mais ostensivo no Bairro João Moreto; que sempre que havia diligências no local, havia "meliantes" que empreendiam fuga e dispensavam objetos.

Perante a autoridade policial, tal testemunha declarou que "estava em patrulhamento pela Rua João Moreto, local conhecido como 'ponto de tráfico', quando avistaram o autor. Que quando este notou a presença dos policiais pode visualizar que o agente deu alguns passos para trás e arremessou uma sacola plástica atrás de um banco de madeira. Diante disso, fora realizada a abordagem e em busca pessoal foi encontrado o R\$ 40,00 em notas fracionadas. Que ao verificarem a sacola plástica dispensada lograram êxito em localizar 138 eppendorfes de substância aparentando ser cocaína e 67 invólucros de substância aparentando ser 'crack'." (fl. 04).

Interrogado, o réu negou a prática do crime de tráfico. Narrou, em breve síntese, que estava no local de passagem; que trazia consigo cerca de R\$ 500,00 em dinheiro; que tal dinheiro foi conseguido com o seu pai, tratando-se de um adiantamento pelo trabalho de servente de pedreiro que exerce; que foi abordado pelos policiais, mas que a droga encontrada não era sua; que o local é conhecido como ponto de venda de drogas e que há muitos traficantes no local; que foi anteriormente abordado pelos policiais em questão, os quais o ameaçaram de prendê-lo novamente, mas que não tem

nada contra eles e vice-versa, não havendo motivos para que eles o acusem injustamente.

Como se nota, a testemunha de defesa não contradiz os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo. De fato, a testemunha Paulo, quando chegou, avistou os policiais já em abordagem ao réu, sendo certo que, antes disso, as testemunhas foram claras em afirmar que avistaram o réu dispensar uma sacola contendo drogas.

No mais, as testemunhas policiais militares prestaram, em juízo, versões firmes e consistentes, sem qualquer indício de contradição ou de que tenham faltado com a verdade.

Destaco que, embora o PM Osmar não se recordasse, nesta data dos fatos descritos na denúncia, perante a autoridade policial confirmou a autoria delitiva e confirmou a apreensão de drogas na posse do réu.

Cumpra salientar que o depoimento dos policiais é válido como outro qualquer, pois o artigo 202 do Código de Processo Penal dispõe que qualquer pessoa pode ser testemunha, não trazendo qualquer distinção entre policial e não policial. Além disso, o pensamento no sentido de que os testemunhos prestados por policiais devem ser recebidos com cautela, apenas e tão somente pelo simples fato de que tais agentes pretenderiam justificar a legalidade e legitimidade de suas ações, vem a muito sendo rebatida, devendo, assim, ser levados em conta com a credibilidade que as circunstâncias do caso concreto permitem lhe atribuir. Nesse sentido:

"PROCESSUAL PENAL. PENAL. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA: EXAME. I. - O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento. II. - Não é admissível, no processo de habeas corpus, o exame aprofundado da prova. III. - H.C. indeferido". (STF - Rel. Min. Marco Aurélio - J. em 04/08/1998 - 2ª. Turma - HC 76557 / RJ - Rio de Janeiro).

Entendo que o testemunho de policiais não merece maior ou menor valor pelo simples fato de integrarem o sistema de segurança pública estatal. Entender que todo testemunho prestado policial é verdadeiro é tão equivocado quanto entender que todo testemunho prestado policial é falso. Os depoimentos devem ser valorados a partir de sua consistência, coerência e das circunstâncias fáticas vivenciadas pelo depoente.

E, nessa linha de raciocínio, não há qualquer explicação plausível para as testemunhas acusarem injustamente o réu, pois não possuem qualquer desavença anterior contra ele. O pensamento razoável leva a crer que um indivíduo, em sua consciência, jamais acusaria outro da prática de delito sem possuir motivações para acusá-lo. Sendo assim, todo o argumento que vise a impugnar suas palavras deve ser recebido com extrema cautela e, na maior parte das vezes, será mero subterfúgio da defesa pela absolvição por falta de provas. E mais, se o próprio acusado, ao ser interrogado, nada deduziu quanto a eventual restrição em face das vítimas e das testemunhas, por consequência não há razão para desacreditá-las.

Conclui-se, portanto, que, no presente caso, a prova testemunhal produzida, em conjunto com os demais elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação do réu. Como dito, a palavra dos policiais, tendo em vista a ausência de motivo para que ela seja desacreditada, tendo sido apresentada de forma consistente, coerente, crível e em conjunto com os demais elementos de prova existente nos autos, merece ser respaldada no presente caso.

Desta forma, é inequívoco que na posse do réu foram encontradas as drogas apreendidas. Destaco que a quantidade de drogas, por si só, demonstra a finalidade para o comércio, inviabilizando a desclassificação do fato para o crime do art. 28 da Lei de Drogas.

Ademais, o réu estava parado, em local conhecido como ponto de venda de drogas, e nada justificava a sua presença no local. Portanto, ficou bem demonstrada a prática do crime pelo denunciado.

Dosimetria da pena.

A pena prevista para o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 é de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase da dosimetria da pena, atentando para o quanto disposto no art. 59 do Código Penal, à luz do critério de preponderância estabelecido pelo artigo 42 da Lei 11.343/2006, entendo que a reprovabilidade é comum à espécie, motivo pelo qual fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, embora presentes circunstâncias atenuantes, quais sejam, agente menor de 21 anos na data dos fatos, não é admissível reduzir-se a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ ("A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.").

Não existem causas de aumento, porém incide a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois, não havendo prova contundente nos autos de que o réu se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, pode-se presumir que não se dedique, de forma permanente e habitual, à atividade criminosa de traficar drogas, reiteradamente, ou que seja integrante de organização criminosa, situação especial que exige prova cabal e não mera conjectura. Não havendo prova de que o réu integre organização criminosa ou se dedique de forma habitual a atividades criminosas, afastar-se a aplicação do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06 incorreria em grave violação ao ônus probatório do processo penal, prejudicando o réu de forma sobremaneira em razão de uma mera presunção, e não por um fato comprovado nos autos.

De fato, a quantidade de droga apreendida, por si só, não revela que o réu se trata de grande traficante, ou, ainda que pequeno traficante fosse, integra organização criminosa ou se dedica às atividades criminosas. Além disso, é primário, não possuindo antecedentes. Finalmente, não há sequer indício de que o réu integre organização criminosa ou que seja traficante profissional.

A alegação de que, pelo simples fato de trazer consigo drogas é indicativo de que ele integra organização criminosa ou se dedica às atividades criminosas representa presunção inadmissível no processo penal. Aliás, é conclusão que sequer se sustenta do ponto de vista lógico, já que é logicamente possível (e porque não, corriqueiro), que o indivíduo pratique o tráfico de drogas de forma pontual em sua jornada. Se não há prova de que ele se dedica às atividades criminosas ou integre organização criminosa é direito subjetivo do condenado a redução de pena prevista no § 4º, art. 33, da Lei de Drogas.

Observo que, para fim de progressão e de concessão de outros benefícios, deverá ser observado que o crime praticado não é hediondo ou equiparado (STF, HC nº 118.533, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, J. 23/06/2016), de modo que a progressão poderá ser concedida com o cumprimento de um sexto da pena, o livramento condicional pode ser concedido com o desconto de um terço da pena, e pode haver a concessão de indulto e de comutação de penas ao acusado.

Dessa feita, diante de tal causa de diminuição de pena, legalmente estipulada em 1/6 a 2/3, entendo que, no caso, considerando que a quantidade de drogas não é expressiva, entendo pela aplicação do patamar máximo de redução, motivo pelo qual fixo a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Ausentes outras causas de diminuição ou de aumento de pena, torno-a definitiva.

Em respeito ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 1.052.700 (Tema 972), em que se fixou a seguinte tese "é inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal", considerando, portanto, os parâmetros fixados no art. 33, § 2º, do Código Penal, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Deixo de aplicar o art. 387, parágrafo segundo, CPP, isto é, computando o tempo de prisão provisória para a definição do regime inicial de cumprimento de pena, uma vez que não há nos autos elementos que permitam a aferição da conduta carcerária do réu, de forma que ao juízo da execução é que cabe, assim que receber a guia de execução, provisória ou definitiva, avaliar a possibilidade de detração e progressão do réu a regime menos afilitivo.

Atento que o tráfico privilegiado não é hediondo ou equiparado (STF, HC nº 118.533, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, J. 23/06/2016), presentes os requisitos que

autorizam a substituição da pena, nos termos do art. 44, § 2º do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em: a) prestação de serviços à comunidade, cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação; e b) prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, a ser paga na forma estipulada pelo juízo da execução. A prestação de serviços à comunidade deverá ser cumprida junto a entidades assistenciais ou outros estabelecimentos congêneres (artigo 46, caput), à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho.

Decido.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR JOSÉ AUGUSTO SILVA BORGES como incurso no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado segundo o INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática para Atualização de Débitos Judiciais do egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo até o efetivo pagamento. Nos termos da fundamentação acima, a pena privativa de liberdade é substituída por: a) prestação de serviços à comunidade, cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação; e b) prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, a ser paga na forma estipulada pelo juízo da execução.

Caso ainda não tenha sido realizada tal providência, nos termos do art. 50, §3º, da Lei 11.343/06, autorizo a destruição das drogas apreendidas, com a ressalva das amostras guardas para contraprova. Cópia digitalmente assinada da presente sentença valerá como ofício à autoridade policial.

Com o trânsito em julgado, nos termos do art. 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, fica desde já autorizada a destruição das amostras guardas para contraprova, oficiando-se para tanto.

Nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06, determino o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União (FUNAD). Com o trânsito em julgado, remeta-se à SENAD relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, o local em que se encontram e a entidade ou o órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente.

Condenação à taxa judiciária. Condene o(s) réu(s), na forma do art. 804 do Código de Processo Penal e da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º, ao pagamento da taxa judiciária, observado, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio, o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil ("Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.")

Expedição de certidão do Convênio OAB/DPE. Em caso de defesa patrocinada por meio do Convênio OAB/DPE, aguarde-se o decurso do prazo para interposição de recurso. Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários (para pagamento de 100% do valor previsto na tabela). Na hipótese de interposição de recurso por qualquer uma das partes, expeça-se certidão de honorários, observando-se a seguinte regra do Convênio: "nos processos criminais de competência do Juízo singular, após a sentença condenatória ou absolutória com interposição de recurso por quaisquer das partes, 70% (setenta por cento) do valor previsto na tabela por ocasião da sentença e, os 30% (trinta por cento) restantes, após o trânsito em julgado do acórdão." Expedição de guia de execução provisória. Interposto o recurso, em caso de réu(s) preso(s), expeça-se guia de execução provisória.

Após o trânsito em julgado, (a) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); (b) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; (c) expeça-se guia de execução

definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

Na inexistência de recurso ministerial, tornem os autos conclusos para extinção da punibilidade pela prescrição.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Capivari, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA